

0003713-11.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Fernanda Franco Bueno Cáceres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... como comumente o são em casos de roubo seguido de extorsão ou simplesmente extorsão, não indicam, em princípio, o dever de indenizar da instituição bancária, eis que caracterizado o chamado fortuito externo (culpa exclusiva de terceiro). Contudo, quando para além desta conduta criminosa opera uma falha no sistema de segurança da instituição custodiante, o evento que se iniciou como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Rua Cancioneiro de Évora, 490,, São Paulo - SP - cep 04708-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003713-11.2022.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003713-11.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Maria Eunice Silva

Requerido:

Banco Bradesco

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, rejeito por completo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco-requerido, na medida em que incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes (contrato de conta poupança). Se é ou não o banco responsável pelos fatos narrados na inicial, a questão é de mérito e assim será analisada.

A designação de audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 da Lei 9.099/95), sem possibilidade de dispensa, é característica intrínseca à essência dos Juizados Especiais. Por outro lado, a situação excepcional vivida por todo o mundo no presente momento, causada pela pandemia de Covid-19, acabou por impor a adaptação da atividade jurisdicional, com alternância de momentos de trabalho integralmente remoto e outros na forma híbrida, enquanto subsistir a excepcionalidade. Tão essenciais quanto a obrigatoriedade da audiência de conciliação são o princípio da celeridade processual, característico do procedimento regido pela Lei 9.099/95 (artigo 2º), e aquele constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Por isso mesmo, e levando em consideração

a anuência das partes, oportuno e conveniente que a audiência de conciliação seja dispensada no caso concreto.

Também, analisando os autos após o prazo de oferecimento de réplica, de se reconhecer a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, o que, nos termos do Enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010), não trará qualquer nulidade na forma do artigo 13 da Lei nº 9.099/95.

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

O pedido inicial merece acolhimento.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais sofridos pela autora em razão de operações bancárias como transferências, compras e saques, no montante de R\$ 6.709,23 (fls.10/11), por indivíduos que a obrigaram entrar em um veículo, trancando a porta, e a fornecer seus cartões bancários e documentos. A autora permaneceu por duas horas em poder dos bandidos, que realizaram operações com seus cartões além de a obrigarem a realizar saques.

Em contestação, o banco alega ausência de ato ilícito de sua parte e, portanto, de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Não há dúvida quanto à aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), em especial a responsabilidade objetiva, bem como da Teoria do Risco da Atividade no que se refere às instituições bancárias. Acrescente-se ainda que a versão apresentada na inicial sequer foi impugnada na peça de defesa. O banco ainda, apesar de alegar de forma genérica a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, não prova qualquer das excludentes de responsabilidade. Não lhe socorre a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Não se está aqui a responsabilizar a instituição bancária pelo ato dos criminosos, mas sim pela falha no seu sistema de segurança nas operações com cartões bancários e/ou aplicativos por ele disponibilizados. Cumpria ao banco garantir a disponibilidade de dispositivos que dariam mais segurança às operações, como, por exemplo, sistema de registro de imagens, exigência de informações adicionais e aleatórias de identificação do cliente, que não apenas a digitação da senha, adequado e constante controle de oscilações no perfil do titular do cartão, dentre outros.

Com fundamento nesta realidade foi editada a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias". Neste sentido já se decidiu que:

"Apelação Cível. Contratos bancários. Cliente vítima de sequestro relâmpago.

Subtração de cartão de crédito. Compra realizada pelos criminosos e posteriormente cobrada do usuário. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Falhas no serviço bancário demonstradas. Atipicidade do alto valor da compra, destoando do habitual padrão de consumo do cliente. Anomalia não identificada nem reprimida pelo banco. Ocorrência, demais, imediatamente comunicada à instituição, com o bloqueio do cartão. Omissão da instituição financeira em não cancelar, tempestivamente, a compra junto ao lojista. Valor corretamente declarado inexigível. Danos morais, porém, não configurados. Transtornos que, embora inegáveis, não geram afetação a direitos personalíssimos. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido" (Apelação 1062529-44.2014.8.26.0100 - Relator(a): Hélio Nogueira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/04/2016; Data de registro: 02/05/2016).

Ainda, necessário observar que a conta bancária de titularidade da autora, na modalidade "poupança", não apresentava movimentações, salvo a incidência de

rendimentos. Confira-se o extrato bancário de fls. 10, que reforça ainda mais a falha de segurança no sistema do banco.

A simples constatação de que as operações foram realizadas com o uso de senha pessoal não afasta a ocorrência de falha na prestação de serviços. Nesse sentido: " INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sequestro relâmpago Operações não reconhecidas Cobranças questionadas Parcial procedência Inconformismo Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Adotada a teoria da asserção Operações efetivadas no dia em que o autor foi alvo de sequestro - Realização, pelos meliantes, de diversas transações bancárias destoantes do padrão usual do correntista - Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros Descabimento - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição bancária - Súmula 479 do C. STJ Art. 14 do CDC - Falha no sistema de segurança e monitoramento das operações bancárias - Danos materiais devidamente comprovados - Condenação do banco a restituir ao autor os valores indevidamente debitados de sua conta e discriminados na inicial Falha na prestação de serviço reconhecida Negligência no controle das operações Valor da indenização que se mostra suficiente para reparar os danos Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC - Sentença mantida Recurso não provido". (TJSP; Apelação Cível 1067285-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022).

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. Adotada a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida diante da alegação dos fatos narrados na peça inicial, bastando a imputação da responsabilidade ao requerido, correspondendo o dever de indenizar o próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada, sentença mantida. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA CHAVE DE PAGAMENTO PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. Operações bancárias via internet, quando fruto de ação criminosa, como comumente o são em casos de roubo seguido de extorsão ou simplesmente extorsão, não indicam, em princípio, o dever de indenizar da instituição bancária, eis que caracterizado o chamado fortuito externo (culpa exclusiva de terceiro). Contudo, quando para além desta conduta criminosa opera uma falha no sistema de segurança da instituição custodiante, o evento que se iniciou como fortuito externo acaba por se transmutar em fortuito interno, dada a clara falha nos sistemas de detecção de fraudes da instituição bancária. Sentença mantida. Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002703-15.2021.8.26.0659; Relator (a): Richard Francisco Chequini; Órgão Julgador: Terceira Turma Cível e Criminal; Foro de Vinhedo - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o banco-réu a restituir à autora a quantia de R\$ 6.709,23, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do débito indevido (novembro de 2019 - fls.10/11) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem sucumbência por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir:

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade para retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, a Serventia procederá à inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria. Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do artigo 72, parágrafo 6º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publique-se e intime-se.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA